

1500132-14.2022.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... de homicídio. Disse que foi processado por tráfico e posse de arma.

A vítima MAURICIO VIEIRA DE SOUZA, disse que no dia dos fatos o réu foi até a casa de sua mãe e tentou invadir o imóvel, o acusando de sair com sua mulher. Narrou que o réu passou em frente a residência de sua genitora, num veículo preto, exibindo uma arma de fogo e fez dois disparos para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500132-14.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-14.2022.8.26.0292 Controle: 2022/000137

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "Perreco" e "Linguinha", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), no art. 15, da Lei Federal nº. 10.0826/2.003 e no art. 147, caput, do Código Penal, porque, no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Maria Ozória Nogueira, 863, Jardim Santa Marina, nesta cidade e comarca, disparou arma de fogo em lugar habitado, em via pública; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou Maurício Vieira de Souza, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, na tarde dos fatos, o denunciado passou de carro defronte à residência da vítima, onde fez dois disparos de arma de fogo em direção ao alto. Ato contínuo, desembarcou de seu veículo, foi até o portão da residência de Maurício e disse em voz alta para a mãe deste último que lá estava para matar a vítima.

Após diligências policiais, foi expedido de mandado de busca e apreensão à

residência de Leonardo, onde os policiais civis encontraram substâncias entorpecentes, além de dezenas munições, carregador de pistola e um jet loader, com capacidade para seis munições (pp. 33/46 - que gerou outro IP). À autoridade policial, Leonardo alega que se dirigiu em frente à residência da vítima após tomar conhecimento de que Maurício teria se envolvido com a mulher dele, mas apenas parou o carro e gritou "sai de casa, comedor, vem aqui pra nós trocar ideia", mas como a vítima não saiu, resolveu ir embora (p. 30).

A vítima formalizou representação criminal (fls. 66).

Recebida a denúncia (fls. 74/75).

O acusado foi citado (fls. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 104).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 128/130).

Durante as instruções, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões por intermédio de alegações orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade vem comprovada pelo BO (fls. 04/05), bem como pela prova testemunhal acostada aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, perante a autoridade policial, admitiu que foi até a casa da vítima, todavia, negou que tenha efetuado disparos de arma de fogo. Em juízo, confirmou a posse e propriedade das munições e drogas encontradas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência. Disse que foi até a casa da vítima conversar com ele mas, não o ameaçou ou efetuou disparos de arma de fogo. Disse que não havia mais ninguém no imóvel além de Maurício. Disse que responde processo por tentativa de homicídio. Disse que foi processado por tráfico e posse de arma.

A vítima MAURICIO VIEIRA DE SOUZA, disse que no dia dos fatos o réu foi até a casa de sua mãe e tentou invadir o imóvel, o acusando de sair com sua mulher. Narrou que o réu passou em frente a residência de sua genitora, num veículo preto, exibindo uma arma de fogo e fez dois disparos para alto. Disse que o réu falou que "iria matá-lo".

A testemunha PC CLAITON MICHEL SALATINI, disse que em cumprimento de mandado de busca e apreensão apreenderam na casa do acusado inúmeras munições e drogas. Disse que estavam investigando o registro de uma ocorrência de disparo de arma de fogo na via pública seguida de ameaça. Disse que a vítima registrou a ocorrência narrando que o réu passou em frente sua casa e efetuou disparo de arma de fogo e ainda o teria ameaçado, dizendo que iria matá-lo. A testemunha PC DANIEL MORAES SASAKI, que também participou das investigações, corroborou o depoimento do policial, acrescentando que o crime teria se dado em razão de ciúmes de uma mulher.

A testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, genitora do ofendido, disse que no dia dos fatos foi até sua residência e lhe disse que iria matar Maurício. Disse que o réu passou em frente sua casa armado e efetuou disparos de arma de fogo para o alto.

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas, confirmadas na fase

policial.

Por tais motivos a condenação é medida que se impõe.

O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório. Isso porque a vítima relatou que em razão de desentendimentos anteriores, o denunciado teria proferido ameaças, bem como efetuado disparos de arma de fogo em frente a casa do ofendido.

Os depoimentos dos policiais civis acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais civis.

A prova é reforçada pelo depoimento da testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO, genitora da vítima, que presenciou os fatos.

Pois bem.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Confira:

STJ - "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA APÓS 31/12/2009. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO". (HC 367669 / RS - HABEAS CORPUS - 2016/0218093-6 - 10/02/2017)

É incontroverso que o réu efetuou disparo de arma de fogo, tanto que todas os depoimentos presenciais foram uníssomos a esse.

Conforme os depoimentos das testemunhas, os disparos de arma de fogo foram efetuados em lugar habitado, bem como em suas adjacências e em via pública, ressaltando que não tinha a finalidade da prática de outro crime.

Portanto, inexistem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

Quanto ao crime de ameaça, restou demonstrado que o réu ameaçou a vítima de morte.

As ameaças foram sérias, não se olvidando que o réu ainda reforçou com disparos de arma de fogo.

Assim, o crime de ameaça também restou delineado.

Evidenciada a prática dos delitos, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta apontamentos criminais que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. . Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 90, referente aos autos 0053906-66.2013, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Considerando o exposto acima, fixo as penas-base em 1/6 acima dos mínimos legais:

02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa pelo crime previsto no estatuto do desarmamento

01 mês e 05 dias de detenção pela ameaça

Na segunda fase, vislumbro que o réu ostenta reincidência (vide certidão de fls. 89, referente aos autos 1501252-24.2021). Diante da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo as penas intermediárias em:

02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa

01 mês e 10 dias de detenção

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão; 01 mês e 10 dias de detenção; e 12 dias-multa

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva.

O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência que pesam em desfavor do acusado, revelando que se trata de pessoa afeita a prática delituosa, não se olvidando o caráter reclusivo da pena. Em relação ao crime de ameaça, considerando que a pena é de detenção, fixo o regime inicial semiaberto.

Deixo de substituir a pena por restritiva de direito considerando que o réu é reincidente em crime doloso, bem como em razão do crime ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção; e 12 (doze) dias-multa, no piso mínimo, por incursão no art. 15, da Lei Federal nº. 10.0826/2.003 e no art. 147, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69, "caput", também do Código Penal, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e inicial semiaberto para a pena de detenção.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico. Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 4 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA